Памятка: читаем уступку — пункт об обязательствах по эскроу

Комплект «Расчёт метрами: проверка до подписи». На каких формулировках уступка передаёт оплаченное право, а на каких — переводит долг; что показать юристу до подписи.

Назначение

Один пункт договора уступки решает, что вы получаете за работы — оплаченную квартиру или долг за неё. Памятка показывает, как этот пункт выглядит в обоих вариантах, где ещё в документах прячется тот же вопрос и что показать юристу до подписи. Для оценки конкретного проекта договора привлеките юриста.

Почему один пункт решает всё

При эскроу-модели обязанность участника по уплате цены ДДУ считается исполненной с момента поступления денег на счёт эскроу — так устроен 214-ФЗ в действующей редакции. Уступить можно и оплаченное право, и неоплаченное — но неоплаченное передаётся только вместе с долгом по оплате. Подпись под уступкой с переходом обязательств означает: работы вы уже отдали, а заплатить за квартиру ещё должны.

ФОРМУЛИРОВКА А — ПЕРЕХОД ДОЛГА. КРАСНЫЙ ФЛАГ

Варианты, которыми это пишут:

«Все права и обязанности Участника по Договору, включая обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу, переходят к Новому участнику в полном объёме»

«Новый участник принимает на себя обязанность по уплате цены Договора в части, не исполненной Участником на дату настоящего Договора»

«Оплата цены Договора производится Новым участником в порядке, установленном разделом ... Договора»

Любая из них при пустом или частично пополненном эскроу означает перевод долга на вас. Обещание — устное или письмом — «после ввода объекта будет выдан акт о произведённом расчёте» этот долг не гасит: для банка и реестра существует счёт эскроу, а не акт.

ФОРМУЛИРОВКА Б — ПЕРЕДАЧА ОПЛАЧЕННОГО ПРАВА

«Цена Договора уплачена Участником полностью, что подтверждается справкой {{НАИМЕНОВАНИЕ_БАНКА}} от {{ДАТА_СПРАВКИ}} (Приложение №...). Обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу Участником исполнены; к Новому участнику обязанности по оплате цены Договора не переходят»

Три признака настоящей «Б»: утверждение об оплате привязано к документу банка, документ приложен к уступке, переход обязанностей по оплате прямо исключён. Нет любого из трёх — читайте как «А» и возвращайтесь к «Запросу о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ».

Где ещё прячется тот же вопрос

— В самом ДДУ: раздел о цене и порядке оплаты — какая сумма, на какой счёт, в какой срок. Уступка наследует этому разделу.

— В согласии застройщика на уступку: уступка неоплаченного ДДУ идёт вместе с переводом долга, а перевод долга требует согласия кредитора — смотрите, о чём именно застройщик даёт согласие и что в нём сказано про оплату.

— В цене самой уступки: чем и когда расплачивается новый участник с цедентом. «Оплата произведена зачётом стоимости работ» требует письменного зачёта с названными встречными требованиями — и это место, где практика спорная: банк и Росреестр могут не признать зачёт надлежащей оплатой цены ДДУ. Конструкцию с зачётом подписывать только после юриста.

— В акте сверки или справке цедента «расчёт произведён»: документ стороны сделки — не документ банка. Против пустого эскроу он не работает.

Что показать юристу до подписи

Пакет из пяти позиций — с ним юристу есть что оценивать сразу, без него разговор начинается с переписки о недостающих документах:

— ДДУ целиком с приложениями.

— Проект договора уступки.

— Справка/выписка банка по счёту эскроу (итог «Запроса о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ»).

— Согласие застройщика на уступку (проект или выданное).

— Проект документа об оплате уступки — зачёт, график, иное. Вопрос юристу формулируется одной строкой: «что из этого пакета подтверждает, что цена ДДУ уплачена, и какие обязанности переходят на нас». Ответ «подтверждает справка банка, обязанности не переходят» — можно обсуждать сделку дальше. Любой другой ответ — вы обсуждаете не покупку квартиры, а принятие долга.

Граница применения

— Конкретный проект договора проверьте с юристом.

— По уже подписанной уступке правовую позицию определяют с учётом документов сделки, норм ГК об уступке и переводе долга и положений 214-ФЗ об эскроу и уступке в действующих редакциях.

— Налоговые последствия получения и продажи квартиры проверьте с бухгалтером (шаг 5 «Алгоритма: проверка расчёта метрами до входа»).

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами и подготовить запросы сторонам сделки. Комплект делает видимым, что именно вам предлагают — оплаченную квартиру или долг за неё, — и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

Нормативные ссылки сверяйте с действующими редакциями на дату сделки. Условия договора и документы проверяйте применительно к конкретной ситуации.

Граница проходит по стадии. Пока сделка обсуждается и бумаги не подписаны — комплект работает. Уступка уже подписана и идёт спор — дальше работа юриста по конкретным документам. Застройщик в процедуре банкротства — это комплект «Реестр требований кредиторов» и юрист, а не эти файлы.

Значения нормативных требований сверяйте с действующей редакцией на дату сделки. Сделку с уступкой при пустом или не пополненном счёте эскроу без юриста не подписывать.